

רבינו גרשום

פ:

אותו ואת בנו פרק חמישי חולין

מסורת הש"ס

^[א] [זמנים קיד: א], ^[ב] [ז"ל שני], ^[ג] [דף פא], ^[ד] ע"י רש"א מה שהניח בל"ע על מוספות וע"י ת"ש,

‏◈‏

תורה אור השלם

1. ‏יְשׁוּר וְשֶׁה שְׂרָרַע‏
וקלות נדבכה תעשה אותו וקְנֵדָר לא יִרְצָה:
ויקרא כב כג

‏◈‏

הגהות הב"ח

^[א] גמ' שאינה ראויה היא דכל במה דלא: ^[ב] רש"י ד"ה שחיטת קדשים גמ' שחיטה: ^[ג] (א) תוב' ד"ה דכל במה דלא וכו' והא חזרה קרן: ^[ד] בא"ד שחיטת קדשים שחיטה ראויה. י"ב פ"י שחיטת הראשון: ^[ה] בא"ד שמה לא חזרוק דסם. י"ב פ"י שמה לא חזרוק דס של שחי: ^[ו] בא"ד אלא מנחות אין מלוא:

‏◈‏

מוסף רש"י

לימד על הפסולין כו'. ומחוסר זמן פסול הוא (חבשים קיד:).

קמא מיקטל קטליה. דשחיטת קדשים בחוץ שחיטה שאינה ראויה היא ונהי' דלענין שחוטי חוץ להתחייב כרת הויא שחיטה דגזירת הכתוב היא אבל לכל מיילי לאו שחיטה היא כדאמרינן בפי' כסוי הדם (לקמן פה). דגמר מטבוח טבח והכן [בבבאשית מג] וכיון בללאו שחיטה היא מותר לשחוט את בנה ולא מחוסר זמן

הוא דבאותו ואת בנו שחיטה כמיבא ושני גמ' נייחייב כרת: **חולין צפנים כו' קמא מיקטיל קטליה**. לאו דוקא דה"ה לבתרא: **ופסול**. משום מחוסר זמן: **שחיטת קדשים** ^[א] **שחיטה שאינה ראויה היא דכל כמה דלא זריק דם כו'**. כלומר לא מיבעיא לענין מלקות דלא צעי למילקי משום שחיטת שני דאי אית ליה אותו ואת בנו נוהג בקדשים הויא ליה שחיטת שני שאינה ראויה דהא מחוסר זמן הוא ופסול אלא אפילו אותו ואת בנו גמ' לר"ש לא נהיגא בקדשים דהא שחיטת ראשון אינה ראויה דאינה מותרת בלא זריקה ^[ב] ושני אמאי פסול להקריב ומאי סופג גמ' דקאמר: **ולילקי גמ'**. האי שני דקדשים צפנים: **משום לאו**. דשחט מחוסר זמן לגביה דאף על גב דלא חקרינה מיחייב אשחיטה מיד דגבי כל פסולים ילפינן בתמורה ^[דף י: א]: עובר משום חמשה שמות משום כל מקדשו ומשום כל תשחטו ומשום כל חזרוק ומשום כל תקטירו כולו ומשום כל תקטירו מקצתו: נתקו

לאוי דאותו ואת בנו לאוי נוכריא לא קא חשיב ולא והא קדשים בחוץ דלאוי נוכראי ניגהו וקא חשיב דקתני קדשים בחוץ הראשון חייב כרת ושניהם סופגין את הארבעים בשלמא שני משום לאו דאותו ואת בנו אלא ראשון אמאי סופג לאו משום לאו דשחוטי חוץ כל היבא דליבא לאו דאותו ואת בנו חשיב לאוי נוכראי וכל היבא דאיבא לאו דאותו ואת בנו לא חשיב לאוי נוכראי ^[א] רבי זירא אמר הנח למחוסר זמן דהכתוב נתקו

הראשון דשחיטת קדשים אינה ראויה היא והרי כאילו מיקטל קטליה לקמא והשני כשר גמור הוא ולא מצי למיפוך לרבי אושעיא ואפילו לרב המנונא דבסמון מפרק בתרא דזבחים דמשמע דלר"ש אותו ואת בנו נוהג בקדשים דאיכא לאוקומי כשהראשון הוה חולין ושני קדשים דהוי שחיטת ראשון שחיטה ראויה: ^[א] **דבמה** דלא זריק דם לא מיישטרי' בשר. ואפילו שחט שני אחר שזרק דם הראשון חשיב שחיטה ראשונה אינה ראויה כיון דבשעת שחיטה אכתי לא היתה ראויה ואע"ג דלרבי שמעון כל העומד ליזרק בזרוק דמי היינו דווקא לאחר שנתקבל בזכס כדאמר בפי"ק דפסחים ^[דף י: א]: ועוד כיון דעל ידי שחיטה גרידא לא משתרי בשר אלא משום דבזרוק דמי לא חשיבא שחיטה ראויה ואם תאמר דבמרוצה ^[ב"ק ע:]. משמע דשחיטת קדשים הויא שחיטה ראויה אפילו נשפך הדם דפריך אמתימתין דמחייב רבי שמעון ארבעה וחמשה בקדשים שחייב בלחרייתן שחיטה שאינה ראויה היא ומוקי רב דימי בשוחט תמימים לשם צעלים צפנים דהא חזרה קין לנצלים כשנשפך הדם ופרץ וכי שחיטה מתרת זריקה מתרת ומשני כל העומד ליזרק בזרוק דמי ולכן הויא שחיטה ראויה ורבי אושעיא גופיה אית ליה בפרק המנחות והנסכים ^[מנחות קג]. דלרבי שמעון כל העומד ליזרק בזרוק דמי גבי גזי נותר וי"ל דדוקא להחשיב נותר אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים אית ליה לרבי אושעיא דבזרוק דמי אבל לשיייה שחיטה ראויה משום דבזרוק דמי לית ליה וההיא דמרוצה הוה משני רבי אושעיא כר"ל בשוחט בעלי מומין בחוץ ומשום דכל העומד לפדות כפדוי דמי ואע"ג דלית ליה כל העומד ליזרק בזרוק דמי היינו משום דריקה תלויה בשחיטה ושחיטה לריבה לזריקה אבל פדייה אינה תלויה בשחיטה דאף קודם שחיטה יכול לפדותה ובמסקנא דהכא הויא גמ' שחיטת קדשים ^[א] שחיטה ראויה משום דבזרוק דמי כמו במרוצה ^[ב"ק ע:] דמסיק דאותו ואת בנו נוהג בקדשים אלא דליכא מלקות משום דהתראת ספק היא ^[ב] שמה לא חזרוק הדם ואו הוי שחיטה שאינה ראויה ואע"ג דבמרוצה אמרינן דשחיטה ראויה היא אפילו נשפך הדם דכל העומד ליזרק בזרוק דמי הוה ואינו ראוי לזרוק דאסור לזרוק לא הוי בזרוק והכי אמרינן בהבבא אשם תלוי ^[בבבא ד:] אימור דאמר רבי שמעון בזרוק דמי במיד דעומד לזרוק ובפרק המנחות והנסכים ^[מנחות דף קג:] בשלמא פרה מנזה לפדותה פירוש בשמאל נאה הימנה ולכן כפדוי דמי אלא מנחות ^[א] מנזה לפדותם ואם תאמר אמאי לא פריך לרבי אושעיא כדפריך לקמן לרב המנונא וי"ל דרבי אושעיא לא אמר אלא דמתניתין דקדשים צפנים לא אחי' כרבי שמעון והש"ס הוא דקאמר שני אמאי סופג ופסול אבל לרבי אושעיא אפשר דלא דייק אלא מקופג את הארבעים לחוד אמאי סופג והא התראת ספק היא כמו שישאר במסקנא לכן לא פריך אלא לרב המנונא דאמר כהדיא דאין אותו ואת בנו נוהג בקדשים משום דשחיטת קדשים הוי שחיטה שאינה ראויה ור"ת לא גרים הכא ופסול אלא אמאי סופג ותו לא ומכא התראת ספק מדקדק כמו שהוא לפי המסקנא ואם תאמר ולימא דסופג ארבעים לאו משום לאו דלא תשחטו אותו ואת בנו אלא משום לאו דמחוסר זמן דלא תעשון דאמר בפרק בתרא דזבחים ^[דף קיד:] דלקי לרבי שמעון וי"ל דלא חשיב בכל מתניתין דקתני והשני סופג הארבעים אלא לאו דאותו ואת בנו:

וְיִרְצָךְי גמ' משום מחובר זמן. מימה היכי לילקי הא הוי לאו שבכללות שאין לוקין עליו כי ההיא דלא יאכל כי קדש הס דדרשינן מיניה כל שבקדש פסול צא הכתוב ליתן לא תעשה על אכילתו וקרי ליה בפרק כל שעה ^[פסחים דף ד:] לאו שבכללות: **הנח למחוסר זמן שהכתוב נתקו לעשה**. פירש בקיוטנרס דלא דמי לעשה דשלוה דהוי מעיקרא אבל האי עשה על כרחך אחר גזירה הוה דהתם אחר שצבר הלאו צא העשה לתקן מה שצבר אבל כי ההיא דהכא לא מצינו ומיהו מצינו לעשה כה"ג בפרק אמר להם הממונה ^[יומא י: א]: דא"ר ירמיה בלאו דנצלה קמיפלגי אי הוה ניתק לעשה במאי דאמר קרא לגר אשר בשעריך תתנהו ואכלנה אבל אינה ראיה חדא דאזכי פליג עליה ואמר דלכו'י עלמא לאו מעליה הוא ואפילו לרבי ירמיה דאיכא מאן דקרי ליה ניתק לעשה היינו התם דנכתב לעשה מיד אחר הלאו אבל עשה דמיום השמיני אינו נכתב מיד אחר הלאו דלא ירצה וגראה לפרש הנח למחוסר זמן דהכתוב נתקו מלאוי דלא ירצה ולא הוי בכלל שאר פסולים דהוו בלאו דלא ירצה אלא נתקו לעשה ולית ציה אלא עשה דמיום השמיני

קדשים שחיטה שאינה ראויה היא. וא"ת והא בפרק כסוי הדם ^[לקמן דף פה]. מפרש טעמא דר"ש דיליף מטבוח טבח והכן ופרץ ולילף משחוטו חוץ ומשני דנין חולין מחולין ואין דנין חולין מקדשים א"כ הכא דבקדשים נילף קדשים מקדשים וי"ל כיון דעיקר אותו ואת בנו בחולין כמיבא דשור הפסик הענין על כרחך שחיטה דכתיב ציה בשחיטה הראויה איירי משום דילפינן חולין מחולין: **שחיטה שאינה ראויה היא דכל במה כו'**. פי' הקונטרס לא מיבעיא דלענין מלקות דלא צעי למילקי משום שחיטת שני אם אותו ואת בנו נוהג בקדשים דהשתא הוי מחוסר זמן ופסול אלא אפילו אי אין אותו ואת בנו נוהג בקדשים משום דשחיטת ראשון אינה ראויה דאינה מותרת בלא זריקה שני אמאי פסול דהשתא לא הוי מחוסר זמן ומאי סופג גמ' דקאמר ומטעם זה מתק ספרים לקמן ^[א] שהיה כתוב צהן אין מלקות דאותו ואת בנו נוהג בקדשים משום התראת ספק דלמנא לי טעם דהתראת ספק תיפוק ליה משום דלא הוה ראויה משום שהוא מחוסר זמן ואין נראה דכיון דאסר הכתוב אותו ואת בנו בקדשים מו"ו מוסיף על ענין ראשון ^[לעיל דף עח]. הרי גזירת הכתוב דלילקי אע"ג דלאו שחיטה ראויה היא דהוי מחוסר זמן כיון דליכא פסול אחרינא כמו שחוטי חוץ דחייב אפילו לרבי שמעון אף על גב דלשאר מיילי חשיבא שחיטה שאינה ראויה ועוד דבהדיא תנן בפרק בתרא דזבחים ^[דף קיב:] אותו ואת בנו קדשים ומחוסר זמן רבי שמעון אומר הרי הן בלא תעשה משום דחשיבא שחיטה ^[א] ועובר בלאו דלא תשחטו לכן נראה דלא מוכח הכא אלא מן

^[א] נראה דל"י ושחיטה ראויה היא כלומר אפי' לר"ש קמ"ל דאינה דאינה שחיטה ראויה: ולילקי גמ' משום לאו דמחוסר זמן

כו' כלומר אמאי סופג את הארבעים ותו לא כרת גמ' ליחייב דאינו חשוב אותו ואת בנו דקמא מקטל קטליה ולא חשוב שחט ושני אם היה שחוטו בפנים היה מקובל וקדשים גמורים שחט בחוץ וכרת גמ' ליחייב ותו חולין בפנים שניהם פסולין והשני סופג את הארבעים והא ראשון לא חשוב שחיטה תדע דכמה דלא מיודרוק דם לא מישתרי בשור כלומר כיון דבשביל שחיטה לא מישתרי בשור שחיטה שאינה ראויה היא: (א)קמ"ל כלומר ושחיטה ראויה היא אפי' לר' שמעון קמ"ל דאינה שחיטה ראויה: ולילקי גמ' משום לאו דמחוסר זמן כו' כלומר קדשים בפנים דאמר' השני סופג את הארבעים ופסול כלומר דסופג את הארבעים משום לאו דאותו ואת בנו: ולילקי גמ' משום לאו דמחוסר זמן הוא.

^[א] נראה דל"י ושחיטה ראויה היא כלומר אפי' לר"ש קמ"ל דאינה שחיטה ראויה.